

AN DAS AMTSGERICHT STUTTGART

Restrukturierungsgericht — Az. 14 RES 22/26

ANTRAG AUF STABILISIERUNGSANORDNUNG

gemäß §§ 49, 50 StaRUG

Verfahrensdaten:

Schuldnerin: Nordfels Power Cells SE, Industriestraße 112, 73479 Ellwangen (Jagst)
Aktenzeichen: AG Stuttgart 14 RES 22/26
Bevollmächtigte: RA Dr. Tjark Reher-Bornholmsen, Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB
Datum: 4. Mai 2026

I. Sachverhalt

Die Antragstellerin, Nordfels Power Cells SE (SE), befindet sich in einer drohenden Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO. Die Gesellschaft hat am 20. April 2026 die Restrukturierungssache beim Amtsgericht Stuttgart angezeigt (Az. 14 RES 22/26). Der Restrukturierungsplan befindet sich in der Ausarbeitungsphase. Zur Sicherung der Verhandlungsposition gegenüber dem Konsortialkredit-Bankenkonsortium und zur Vermeidung von Vollstreckungsmaßnahmen, die den Restrukturierungsprozess gefährden würden, wird eine Stabilisierungsanordnung beantragt.

II. Antragsinhalt

Es wird beantragt, gemäß § 49 Abs. 1 StaRUG eine Stabilisierungsanordnung zu erlassen, die folgende Gläubiger vorübergehend von Vollstreckungsmaßnahmen ausschließt:

- (1) Konsortialkreditgeber (NorddeutscheLandesbank-Avis und BankHaus Saalfeld) — Konsortialkredit EUR 300 Mio., fällig Februar 2027;
- (2) Anleihegläubiger (ISIN DE000NPW0017, EUR 250 Mio., fällig Juni 2028).

Die Anordnung soll für einen Zeitraum von 3 Monaten (§ 50 Abs. 3 StaRUG) gelten und bei Bedarf verlängerbar sein. Sie schließt die Verwertung von Sicherheiten sowie die Einleitung von Insolvenzanträgen durch die planbetroffenen Gläubiger aus.

III. Begründung

Die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 StaRUG sind erfüllt: (1) Es liegt eine angezeigte Restrukturierungssache vor. (2) Der Schuldner ist nicht zahlungsunfähig i.S.v. § 17 InsO. (3) Die beantragte Stabilisierung ist zur Erreichung des Restrukturierungsziels erforderlich. (4) Es ist zu erwarten, dass die Gläubiger durch die Anordnung nicht schlechter gestellt werden als ohne Plan (§ 51 Abs. 2 StaRUG). Das Schlechterstellungsverbots-Gutachten (Brentwood Hartfeld, Stand 28. April 2026) bestätigt dies für alle drei Gläubigergruppen.

IV. Anlagen

Anlage 1: Restrukturierungsplan-Entwurf (Stand 4. Mai 2026); Anlage 2: Schlechterstellungsverbots-Gutachten Prof. Dr. Hartfeld-Marwede; Anlage 3: IDW S 11-Kurzfassung; Anlage 4: Gesellschaftsprofil + Handelsregisterauszug.

Ellwangen, 4. Mai 2026

Lars-Henrik Vossbergen (CEO)

Nordfjells Power Cells SE

RA Dr. Tjark Reher-Bornholmsen

Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB
